

1. 공통사항

가. 신규 허가신청인 경우

- 1) 현상유지를 위한 기존 건축물 및 시설물 등의 보수 시 면적·규모(높이, 동수)가 현재와 같거나 축소되는 경우
 - 가) 도로(인도포함) 개·보수(단 기존 노선에 한하며 노선변경, 확장은 제외), 도로 덧씌우기, 갓길 포장, 배수로 정비, 탐방로 및 탐방시설 보수, 상·하수 관로 보수, 화장실 등 개·보수
 - 2) 매장유산 보호 및 조사에 관한 법률에 따라 발굴허가를 받고 조사를 위해 천막 등 가설시설물을 설치하는 경우(단, 유구(遺構, 옛 구조물의 흔적) 위에 설치하는 경우는 제외)
 - 3) 공사용 가설시설물 설치
 - 가) 공사에 대한 현상변경 등 허가를 득한 경우에 한함(단, 공사 완료 후 철거)
 - 4) 국가유산관리단체등*에서 주최·주관하는 각종 행사를 위해 연중 존치기간 100일 범위에서 땅깍기, 흙쌓기 등이 없이 가설 시설물을 설치하는 행위로서 아래에 해당하는 경우(단, 행사완료 후 철거)
 - 가) 20제곱미터 미만의 매표소·안내소
 - 나) 50제곱미터 미만*의 개별 가설 시설물(행사용 천막, 이동형 임시화장실, 무대·조명·음향 시설의 설치 등)
- * 동별·개별 시설물이 50제곱미터 미만인 경우 적용
- 다) 삭제

※ 국가유산관리단체등에서 주최·주관하는 각종 행사 중 적용제외 대상

- ① 제단, 고인돌, 옛무덤(군), 사당 등의 제사·장례에 관한 유적 내에서 하는 행사
- ② 매장유산 발굴조사가 실시 또는 예정된 지역에서 유구 노출 등으로 매장유산 훼손의 우려가 있는 경우
- ③ 종묘·왕릉·궁궐(터) 등에서 음주가무·유흥행위 등 경건한 분위기와 격식을 해칠 우려가 있는 행위
- ④ 국가유산 훼손·화재·안전사고 예방을 위하여 ‘국가유산활용현장 안전관리 매뉴얼(국가유산청 활용정책과 배포)’에 따른 국가유산훼손 및 안전관리 대책이 수립·시행되지 않는 경우
- ⑤ 단, ①과 ②는 국가지정유산 지정(보호)구역에 한함

* 국가유산관리단체등

- 문화유산 보존 및 활용에 관한 법률 제34조 및 자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률 제26조에 따라 국가지정유산의 관리단체로 지정된 지방자치단체, 법인 또는 단체
- 국가지정유산이 2개 이상의 시·군·구에 걸쳐 있어 광역시·도가 국가유산 관리단체로 지정된 경우 국가지정유산이 걸쳐 있는 시·군·구도 포함
예) 사적 남한산성(경기도) → 하남시, 광주시, 성남시 포함

나. 변경 허가신청인 경우

- 1) 허가받은 자의 변경, 허가기간 연장
- 2) 건축물의 규모(높이, 동수) 또는 건축면적과 연면적 합계의 변경사항이 다음에 해당하는 경우
가) 건축물의 동수는 동일하면서 건축면적 감소·연면적 감소·높이 감소 중 하나 이상에 해당하는 경우
- 3) 시설물 등(도로건설, 석축정비, 배수로정비, 하천정비, 골재채취, 주차장 조성, 수목벌채 등)의 설계형태는 동일하면서 물량·면적·규모가 최초 허가보다 감소하는 경우

2. 국가지정유산 지정(보호)구역 내 경미한 행위(신규허가 신청인 경우)

가. 「국가유산수리 등에 관한 법률」에 따른 경미한 수리행위 중 아래의 어느 하나에 해당하는 경우

- 1) 누수방지를 위하여 지붕면적의 10분의 1 이하 또는 지붕면적의 20제곱미터 이하를 기와 고르기 하는 행위
- 2) 기존 배수로 또는 기존 연못을 준설하는 행위
(단, 연못준설의 경우 천연기념물 중 식물 제외)
- 3) 보호 울타리의 부식된 부분을 기존의 형태로 보수하거나 도색하는 행위
- 4) 일부 훼손된 기단, 담장, 배수로 또는 석축을 교체하거나 바로잡는 행위
- 5) 기존의 전기·통신·소방·도난경보·오수·분뇨처리 시설을 보수하는 행위
- 6) 기존 초가지붕을 이엉잇기 하는 행위
- 7) 일부 훼손된 바닥의 박석, 포방전 또는 전돌을 교체하거나 바로잡는 행위

3. 역사문화환경 보존지역 내 경미한 행위

가. 신규허가 신청인 경우

- 1) 「건축법」 등에 따른 기존 건축물의 개축, 재축 또는 건축물 손괴방지를 위한 석축보강(높이 2미터 미만)
- 2) 「농어촌도로정비법」 등에 따른 농도(農道) 개설·정비

- 3) 「농어촌정비법」 등에 따른 농업용 용·배수로 정비
- 4) 「농지법」 등에 따른 농지 조성을 위한 흙쌓기 높이가 3미터 미만인 경우
(단, 천연기념물은 제외)
- 5) 「도로법」 등에 따른 도로사면 정비공사(단, 전통방식으로 석축 설치에 한함)
- 6) 「도로교통법」에 따른 교통안전시설 설치(신호등, 신호기, 안전표지)
- 7) 「도시가스사업법」 등에 따른 도시가스배관시설의 매설·정비
(단, 천연기념물 중 지질·지형유산 주변에 발파 동반되는 사업은 제외)
- 8) 「사방사업법」 등에 따른 사방시설 설치·보수
(단, 천연기념물 중 지질·지형유산 주변에 발파가 동반되는 사업은 제외)
- 9) 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 등에 따른 고사목, 피해목 제거, 가슴높이 지름 20센티미터 이하인 입목을 숙아내기 위하여 벌채 및 굴취하는 경우
(단 천연기념물·명승은 제외)
- 10) 「수도법」, 「하수도법」 등에 따른 상수도관로 및 하수(오·폐수)관로, 우수관로 매설·정비(단, 천연기념물 중 지질·지형유산 주변에 발파가 동반되는 사업은 제외)
- 11) 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 등에 따른 태양광 시설을 면적 20제곱미터 미만으로 설치하는 행위
(단, 개별검토 구역 및 천연기념물 중 동·식물 유산은 제외)
- 12) 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」 등에 따른 장애인 등의 편의시설 설치·증축
- 13) 「재난 및 안전관리 기본법」 등에 따른 재난방지(방재)시스템 구축(CCTV 설치 포함)
- 14) 「전기공사업법」 등에 따른 전기관로 매설·정비
(단, 천연기념물 중 지질·지형유산 주변에 발파가 동반되는 사업은 제외)
- 15) 「정보통신공사업법」에 따른 통신관로 매설·정비
(단, 천연기념물 중 지질·지형유산 주변에 발파가 동반되는 사업은 제외)
- 16) 「지하수법」 등에 따른 농업용 등 지하수 개발(단, 천연기념물은 제외)
가) 관정지름 150밀리미터 내
- 17) 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 등에 따른 소방시설 설치·유지·안전관리
(단, 천연기념물 중 지질·지형유산 주변에 발파가 동반되는 사업은 제외)
- 18) 삭제
- 19) 3,000제곱미터 미만의 수목 식재 또는 고사목의 제거(단, 명승·천연기념물은 제외)
- 20) 미세먼지저감을 위한 공익 숲가꾸기 사업(단, 명승·천연기념물은 제외)
가) 작업로 개설이 없고 인력으로 작업하는 경우에 한함

- 21) 재해복구사업
- 22) 국가유산(보호)구역 외곽경계로부터 200미터 바깥에서 기존도로의 폭을 포함하여 전체 도로폭이 6미터 이하의 도로로 확장하는 행위(단, 높이 50센티미터 이내 또는 깊이 50센티미터 이내의 땅깍기·흙쌓기·정지·포장 등에 한함)
- 23) 허용기준 범위 내에 해당되는 건축물 또는 시설물 등의 설치를 위해 폭 6m 이하로 진·출입로를 개설하는 경우(단, 높이 50센티미터 이내 또는 깊이 50센티미터 이내의 땅깍기·흙쌓기·정지·포장 등에 한함)
- 24) 높이 50센티미터 이내 또는 깊이 50센티미터 이내의 땅깍기·흙쌓기·정지(포장은 제외하며, 주거지역·상업지역·공업지역 외의 지역에서는 지목변경을 수반하지 않는 경우로 한정한다)를 하는 경우
- 25) 분묘가 위치한 장소에 높이 3미터 이내의 석비(물)를 설치하는 경우
- 26) 표지돌, 안내판 및 경고판, 보호 울타리를 설치하는 행위.
- 27) 역사문화환경보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준이 고시되지 않은 지역의 경우

용도지역	이격거리별	경미한 행위의 범위	
		건축행위	조경 시설물 · 조형물
도시지역 중 주거 · 상업 · 공업지역	50m 초과 100m 이내	◦건축면적 85㎡ 이내 ◦최고높이 5m 이내(경사지붕 7.5m)	◦최고높이 5m 이내 보수·설치
	100m 초과 200m 이내	◦건축면적 255㎡ 이내 ◦최고높이 11m 이내(경사지붕 15m)	◦최고높이 11m 이내 보수·설치
	삭제	삭제	삭제
도시지역 중 녹지지역, 관리 · 농림 · 자연 환경보전지역	200m 초과 500m 이내	◦ 건축면적 85㎡ 이내, 건축물 최고높이 5m 이내(경사지붕 7.5m)	
적용범위 및 용어해설	◦용도지역의 구분은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따름.		
	◦이격거리는 국가유산(보호)구역 외곽경계로부터 신청위치까지의 최단 직선거리를 말함.		
	◦최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함.		
	◦경사지붕의 경사비율은 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함.		
	◦조경시설물은 인조목 · 인조암 등을 설치하거나 야외의자, 파고라, 울타리 등의 시설물을 말함.		
	◦조형물은 조각작품, 기념탑, 기념비 등 경관 및 환경을 조성하는 시설물을 말함.		

나. 변경허가 신청인 경우

- 1) 건축물의 규모(높이, 동수)는 동일하면서 연면적 합계가 85제곱미터 한도 내에서 증가하는 경우
 - 2) 연면적 합계가 85제곱미터 초과하는 건축물은 동일한 규모(높이, 동수)로 하되, 최초 허가된 연면적 합계의 10분의 1까지 증가하는 경우(단, 연면적이 5,000제곱미터 이상인 건축물은 각 층의 바닥면적이 50제곱미터 이하 범위에서 변경되는 경우에 한함)
- ※ 1), 2)의 경우 높이가 건축법에 따른 허용오차 범위 이내로 증가하는 경우는 경미한 변경으로 본다.

가) 삭제

3) 건축물 및 시설물의 위치가 최초 허가된 위치에서 1미터 이내로 변경되는 경우

가) 삭제